

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7254/2551

นายสวิง อบสิน
นายขอ บำรุงไทย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 350

ป.วิ.อ. มาตรา 36

โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1839/2545 ของศาลชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้เสียหายเคยฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นคดีอาญาในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ โดยอาศัยเหตุจากการที่จำเลยที่ 1 โอนที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 199 ให้แก่จำเลยที่ 2 และโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1839/2545 ของศาลชั้นต้น ได้ขอถอนฟ้องคดีอาญาดังกล่าวไป ซึ่งเป็นสิทธิส่วนตัวของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1839/2545 ซึ่งเป็นผู้เสียหายที่จะกระทำได้ ไม่กระทบถึงสิทธิของโจทก์ในคดีนี้ซึ่งเป็นผู้เสียหายรายอื่นที่จะฟ้องจำเลยได้อีก แม้มูลเหตุที่จะฟ้องเป็นเรื่องการโอนที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์รายเดียวกันก็ตาม ไม่เป็นการต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา 36 โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

คดีนี้เดิมศาลชั้นต้นสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกันกับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1839/2545 ของศาลชั้นต้น โดยให้เรียกโจทก์ในคดีดังกล่าวว่าโจทก์ที่ 1 และ

ที่ 2 ตามลำดับ เรียกโจทก์ในคดีนี้ว่าโจทก์ที่ 3 และเรียกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ทั้งสอง
สำนวนว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ตามลำดับแต่คดีดังกล่าวยุติไปแล้วตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 6 คงขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเฉพาะคดีนี้ และให้เรียกชื่อโจทก์ที่ 3 ใหม่ว่า
โจทก์ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,
350

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วให้ประทับฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยกฟ้อง
จำเลยที่ 3 และที่ 4

ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 อนุญาตให้
ฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์คดีนี้ว่า โจทก์มีอำนาจ
ฟ้องหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1839/2545 ของ
ศาลชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้เสียหายเคยฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นคดีอาญาในความผิด
ฐานโกงเจ้าหนี้ โดยอาศัยเหตุจากการที่จำเลยที่ 1 โอนที่ดินหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ (น.ส. 3) เลขที่ 199 ให้แก่จำเลยที่ 2 และโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ในคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ 1839/2545 ของศาลชั้นต้นได้ขอถอนฟ้องคดีอาญาดังกล่าวไป ซึ่ง
เป็นสิทธิส่วนตัวของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1839/2545 ซึ่ง
เป็นผู้เสียหายที่จะกระทำได้ ไม่กระทบถึงสิทธิของโจทก์ในคดีนี้ซึ่งเป็นผู้เสียหายราย
อื่นที่จะฟ้องจำเลยได้อีก แม้มูลเหตุที่ฟ้องจะเป็นเรื่องการโอนที่ดินมีหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์รายเดียวกันก็ตาม ไม่เป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 36 โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องและเนื่องจากคดีนี้ศาลชั้นต้นยัง
ไม่ได้พิจารณาและวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันกระทำความผิด
ตามฟ้องหรือไม่เพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปตามลำดับชั้นศาล จึงเห็นควรให้ส่ง
สำนวนคืนไปยังศาลชั้นต้น เพื่อให้พิพาทหรือมีคำสั่งใหม่ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 243 (1) ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง โดยให้ส่งสำนวนคืนศาลชั้นต้น เพื่อ
พิจารณาและพิพากษาตามที่เห็นสมควรต่อไป.

(ตรีวุฒิ สาขากร-พิทักษ์ คงจันทร์-วีระศักดิ์ นิสามณี)

ศาลแขวงนครสวรรค์ - นายเกรียงไกร จรрымั่น

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 - นายชัยรัตน์ ศิลาลาย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ1840/2545

ต้น

หมายเหตุ